



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 471 DEL 19/12/2025	OGGETTO: incarico professionale di consulenza legale, per danni ricevuti ai nostri beni a supporto dei servizi – Determina di Liquidazione.
Registro Generale N. 744 DEL 22/12/2025	
L'anno duemilaventicinque , il giorno ventidue , del mese di dicembre nel proprio Ufficio.	

CIG: Z273B73EC0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

CHE:

- Al fine di tracciare un solco in armonia con il principio di legalità e trasparenza ed economizzare le spese è necessario procedere alla nomina di un professionista per la consulenza giuridico-legale a supporto delle attività svolte dall'Ufficio;
- L' Ente non dispone di personale in organico cui affidare l'espletamento di detto incarico;
- Una tardiva, infruttuosa, mancata o tardiva adozione di provvedimenti può arrecare pregiudizio patrimoniale all'Ente;

VISTO:

- L'articolo 4, del nuovo Codice degli appalti pubblici ai sensi del DLgs 18 aprile 2016 n° 50, riprendendo le disposizioni dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

VISTE le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall' ANAC su: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

CHE con Determina n. 214/2024 si è proceduto ad affidare all'avv.to Fioravante Annunziata del Foro di Avellino con studio in Avella (Av) alla via Antignano, 15 – P.IVA 03078130642 / C.F. NNNFVN66H16F839B le attività di supporto di consulenza legale per la difesa degli interessi dell'Ente comunale per l'importo di € 3.500,00 IVA, CPA e spese generali comprese se dovute per legge;

ACCERTATO che il servizio è stato effettivamente reso;

VISTA la fattura n. 1/17 del 18.12.2025, acquisita al prot. n. 14064/2025, dell'importo pari ad € 3.500,00 onnicomprensivo, emessa dall'Avv. Fioravante Annunziata del Foro di Avellino con studio in Avella (Av) alla via Antignano, 15 – P.IVA 03078130642 / C.F. NNNFVN66H16F839B;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito;

VISTI:

- l'art. 107 del TUEL ex D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento vigente di contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento vigente in materia di controlli interni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:

- **Di liquidare** la fattura n. 1/17 del 18.12.2025, acquisita al prot. n. 14064/2025, dell'importo pari ad € 3.500,00 onnicomprensivo, di cui € 3.365,38 per imponibile ed € 134,62 per cassa, emessa dall'Avv. Fioravante Annunziata del Foro di Avellino con studio in Avella (Av) alla via Antignano, 15 – P.IVA 03078130642 / C.F. NNNFVN66H16F839B;
- **Di stabilire** che il predetto incarico verrà disciplinato da atto di convenzione che dovrà riportare tutte le clausole indicate nell'allegato schema di convenzione ad essere sottoscritto dalle parti;
- **Di dare atto** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
- **Di dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- **Di dare atto** che la spesa è imputata al Capitolo 124 –del bilancio comunale;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 22/12/2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 19/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA LEGALE PER DANNI RICEVUTI AI NOSTRI BENI A SUPPORTO DEI SERVIZI

CIG: **CUP:****Descrizione Capitolo:** SPESE PER SERVIZI LEGALI**Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.006	1.2	124		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
201	€ 3.500,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** ANNUNZIATA FIORAVANTE - **Progressivo Fornitore:** 1155**Codice Fiscale:** NNNFVN66H16F839B **P.Iva:****LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1301	3.500,00	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

ANNUNZIATA FIORAVANTE

Avella (AV), 22/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 22/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 23/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1279, e vi rimarrà fino al 07/01/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 744 del 22/12/2025;

Oggetto: incarico professionale di consulenza legale, per danni ricevuti ai nostri beni a supporto dei servizi – Determina di Liquidazione.

Avella (AV), 23/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella